1. Kronologis Sengketa

1. Bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan:

1) PIB Nomor 675043 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

1)	Seri Barang	:	1
2)	Jenis Barang	:	"AGRICULTURAL TRACTOR". TRAKTOR PERTANIAN, UKURAN: WEA08
3)	Jumlah Barang	:	8 (delapan) NIU
4)	Negara Asal	:	China (CN)
5)	Supplier	:	WORLD EQUIPMENT (CHANG ZHOU) COMPANY LIMITED
6)	Klasifikasi	:	8701.91.10

2) PIB Nomor 845745 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

1)	Seri Barang	:	1
2)	Jenis Barang	:	"AGRICULTURAL TRACTOR". TRAKTOR PERTANIAN, UKURAN: WEA08, LOADING HEIGHT 2.3M, TUBLESS
3)	Jumlah Barang	:	8 (delapan) NIU
4)	Negara Asal	:	Hong Kong (HK)
5)	Supplier	:	HK AFSTAR LIMITED
6)	Klasifikasi	:	8701.91.10

3) PIB Nomor 887968 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1)	Seri Barang	:	1
2)	Jenis Barang	:	"AGRICULTURAL TRACTOR". TRAKTOR PERTANIAN, UKURAN: WEA08, TUBLESS TYRE, NEW CARGO
3)	Jumlah Barang	:	8 (delapan) NIU
4)	Negara Asal	:	Hong Kong (HK)
5)	Supplier	:	HK AFSTAR LIMITED
6)	Klasifikasi	:	8701.91.10

4) PIB Nomor 220293 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1)	Seri Barang	:	1
2)	Jenis Barang	:	"AGRICULTURAL TRACTOR". TRAKTOR PERTANIAN, TIPE: WEA35
3)	Jumlah Barang	:	7 (tujuh) NIU
4)	Negara Asal	:	Hong Kong (HK)
5)	Supplier	:	HK AFSTAR LIMITED
6)	Klasifikasi	:	8701.91.10

5) PIB Nomor 253688 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1)	Seri Barang	:	1
2)	Jenis Barang	:	"AGRICULTURAL TRACTOR". TRAKTOR PERTANIAN, TIPE: WEA08
3)	Jumlah Barang	:	1 (satu) NIU
4)	Negara Asal	:	Hong Kong (HK)
5)	Supplier	:	HK AFSTAR LIMITED
6)	Klasifikasi	:	8701.91.10

yang diberitahukan pada pos tarif **8701.91.10** dengan pembebanan **BM ACFTA 0%, PPN 11%, dan PPh 2,5%.**

Bahwa kemudian Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan penelitian ulang sebagai berikut:

Seri Barang	Nomor PIB	Pemberitahuan		Penetapan	
		Pos Tarif	Pembebanan	Pos Tarif	Pembebanan
1	508166	8701.91.10	0% (ACFTA)	8704.21.29	45% (ACFTA)
2	845745	8701.91.10	0% (ACFTA)	8704.21.29	45% (ACFTA)
3	887968	8701.91.10	0% (ACFTA)	8704.21.29	45% (ACFTA)
4	220293	8701.91.10	0% (ACFTA)	8704.21.29	45% (ACFTA)
5	253688	8701.91.10	0% (ACFTA)	8704.21.29	45% (ACFTA)

dan menetapkan pos tarif atas importasi barang AGRICULTURAL TRACTOR TIPE WEA08 dan TIPE WEA35 pada pos tarif HS **8704.21.29 (BM ACFTA 45%; PPN 11%; PPh 7,5%)** sebagai (lain-lain) dari kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, yang hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) selain Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya.

Bahwa Penelitian Ulang yang dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025 dengan Menetapkan Kembali **"Agricultural Traktor WEA08"** dan **"Agricultural Traktor WEA35"** sebagai Barang Mewah pada pos tarif **HS 8704.21.29** dengan pembebanan **BM ACFTA 45%, PPN 11%, dan PPh 7,5%** dengan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 2.564.247.940,00.

2. Fakta dan Data Hukum

1. Bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang "AGRICULTURAL TRACTOR" dengan 2 (dua) Tipe sebagai berikut:

   1) AGRICULTURAL TRAKTOR TIPE WEA08

      Agricultural Traktor Tipe WEA08 diberitahukan impor dalam PIB sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Kode Kantor	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Seri Barang
1.	PIB (BC 2.0)	040300	675043	18/04/2024	1
2.	PIB (BC 2.0)	040300	845745	05/08/2024	1
3.	PIB (BC 2.0)	040300	887968	22/08/2024	1
4.	PIB (BC 2.0)	040300	253688	25/11/2024	1

   2) AGRICULTURAL TRAKTOR TIPE WEA35

      Agricultural Traktor Tipe WEA35 diberitahukan impor dalam PIB sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Kode Kantor	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Seri Barang
1.	PIB (BC 2.0)	040300	220293	11/11/2024	1

dengan **HS 8701.91.10 (BM ACFTA 0%, PPN 11%, PPh 2,5%)** untuk Agricultural Tractor Tipe WEA08, dan **HS 8701.92.10 (BM ACFTA 0%, PPN 11%, PPh 2,5%)** untuk Agricultural Tractor Tipe WEA35 sebagai traktor pertanian.

2. Bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa jenis barang yang diimpor mempunyai karakteristik sebagai berikut:

AGRICULTURAL TRAKTOR TIPE WEA08

1) Badan dumper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat, bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya pengemudi, seluruh atau sebagian lantai melekuk ke atas menghadap kebelakang, dumper terbuat dari besi yang kuat untuk pengangkutan barang. Bagian kabinnya pengemudi dengan pelindung *Roll Cage* dan tidak *full cover.*



Dilengkapi Hydrolik Dumper System untuk unloading, bukan dengan manual yang tanpa Hidrolik





Dilengkapi Hydrolik Dumper System untuk unloading, bukan dengan manual yang tanpa Hidrolik



Bagian depan Dumper meluas untuk melindungi kabin pengemudi

Kabin Pengemudi tidak full cover



Sebagian lantai melekuk ke atas dan menghadap ke belakang



Sebagian lantai melekuk ke atas dan menghadap ke belakang



Articulated Steering System (ada pin di pinggang)



Articulated Steering System (ada pin di pinggang)



Articulated Steering System (ada pin di pinggang)



Untuk pengendalian (berbelok/manuver) menggunakan Articulated Steering System, unit ini tidak menggunakan roda depan saat berbelok seperti mobil, tetapi berbelok dengan cara menekuk atau memutar badannya di titik sambungan yang berada di tengah chasis (ada pin di pinggang).

2) Tidak memiliki suspense gardan




Tidak memiliki suspensi pada ikatan antara chasis dengan gardan

3) Kapasitas Rem Tinggi, Unit menggunakan drum brake pada ke empat rodanya:




Di ke empat roda menggunakan brake drum




Master Brake Pump untuk menggerakan brake pad di empat roda

Hand Brake : Rear Wheel Brake, Mechanical Control

Tuas Hand Brake (Rem Tangan)

4) Kecepatan dan daerah operasi terbatas; kecepatan unit maximum speed 20 km/h; unit digunakan pada perkebunan atau pertanian, **bukan digunakan pada jalan raya.**





Penggunaan pada kebun Triputra – Kalimantan Tengah





Penggunaan pada kebun Sinarmas – Kalimantan Tengah

5) Ban khusus pembuang tanah; menggunakan Ban ukuran 29x12,5-15 dengan type LGP *(Low ground Pressure)* untuk digunakan pada jalanan tanah / *off road.*





6) Bermesin Diesel dengan power 14 HP (single Piston), GVW tidak melebihi 5 ton, dengan kapasitas 739 cc dan konsumsi bahan bakar 1,2 liter/Hm. Satuan konsumsi bahan bakar dalam HM (Hour Meter) dikarenakan WEA08 merupakan kendaraan tractor pertanian yang tidak selalu dalam keadaan jalan, tetapi sedang melakukan aktivitas pemuatan atau pembongkaran, dalam keadaan diam tidak berjalan sehingga tida dapat dikonversi menjadi satuan konsumsi bahan bakar km/liter.



Hour Meter (HM) WEA08

7) Tare weight unit: 1.250 kg; Payload : 800 kg, maka GVW adalah 2.050 kg.
Perbandingan antara Tare Weight : Payload = 1 : 1,56,
Tidak lebih dari 1 : 1.6

AGRICULTURAL TRAKTOR TIPE WEA35

1) Badan dumper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat, bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya pengemudi, seluruh atau sebagian lantai melekuk ke atas menghadap kebelakang, dumper terbuat dari besi yang kuat untuk pengangkutan barang. Bagian kabinnya pengemudi dengan pelindung *Roll Cage* dan tidak *full cover.*



Bagian depan Dumper meluas untuk melindungi kabin pengemudi, Kabin Pengemudi tidak full cover



Dilengkapi Hydrolik Dumper System untuk unloading, bukan dengan manual yang tanpa Hidrolik



Dilengkapi Hydrolik Dumper System untuk unloading, bukan dengan manual yang tanpa Hidrolik



Sebagian lantai melekuk ke atas dan menghadap ke belakang



Sebagian lantai melekuk ke atas dan menghadap ke belakang



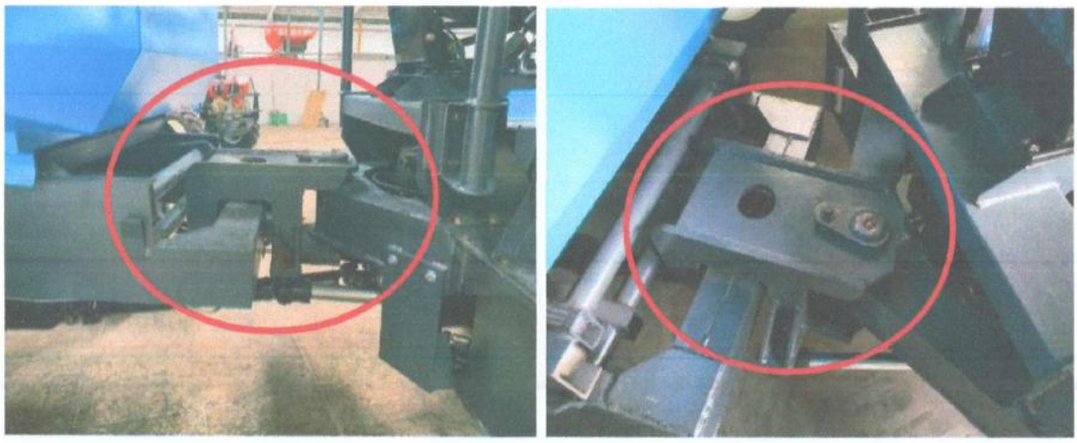


Untuk berbelok/ manuver unit ini dengan cara menekuk atau memutar badannya di titik sambungan yang berada di tengah.



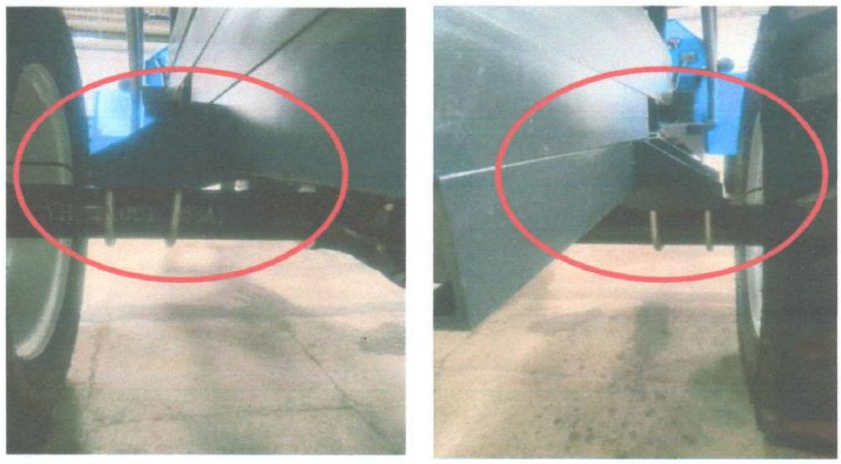
Articulated Steering System (ada pin di pinggang)

Untuk pengendalian (berbelok/manuver) menggunakan Articulated Steering System, unit ini tidak menggunakan roda depan saat berbelok seperti mobil, tetapi berbelok dengan cara menekuk atau memutar badannya di titik sambungan yang berada di tengah chasis (ada pin di pinggang).



Memiliki Pin pada bagian tengah sebagai sumbu putar untuk articulated

2) Tidak memiliki suspense gardan



Tidak memiliki suspensi pada ikatan antara chasis dengan gardan

3) Kapasitas Rem Tinggi, Unit menggunakan drum brake pada keempat rodanya.





Di ke empat roda menggunakan brake drum



Master Brake Pump untuk menggerakan brake pad di empat roda



Tuas Hand Brake (Rem Tangan)

Hand Brake : Rear Wheel Brake, Mechanical Control

4) Kecepatan dan daerah operasi terbatas, kecepatan unit maximum speed 20 km/h, Unit digunakan pada perkebunan atau pertanian, **bukan digunakan pada jalan raya.**





Penggunaan pada kebun Samling – Kalimantan Utara





Penggunaan pada kebun KLK – Kalimantan Timur

5) Ban khusus pembuang tanah, Menggunakan 31x15,5-15 dengan type LGP (low Ground Pressure) untuk digunakan pada jalanan tanah/off road.





6) Bermesin Diesel dengan power 35 HP (single piston), GVM tidak melebihi 5 ton, dengan kapasitas 1813 cc dan konsumsi bahan bakar 2,6 liter/Hm. Satuan konsumsi bahan bakar HM (Hour meter) dikarenakan WEA35 merupakan kendaraan tractor pertanian yang tidak selalu dalam keadaan berjalan, tetapi sedang melakukan aktivitas pemuatan atau pembongkaran dalam keadaan diam tidak berjalan, sehingga tidak dapat dikonversi menjadi satuan konsumsi bahan bakar Km/liter.



Hour Meter (HM) WEA35

7) Tare weight unit : 2.350 Kg, Payload : 1.500 Kg, maka GVW adalah 3.850 Kg. Perbandingan antara Tare Weight : Payload = 1 : 1,56, tidak lebih dari 1 : 1.6.

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SENGKETA

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

   Lampiran I
   Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS)
   1. *Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain:*
   3. *Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut:*
      a) *Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat.*

II. ANALISIS PEMOHON BANDING

MENURUT TERBANDING

1. Bahwa Terbanding menerbitkan SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025 dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian ulang terhadap bukti nyata dan/atau data yang objektif dan terukur serta memerhatikan ketentuan terkait dengan klasifikasi barang, maka barang impor yang diberitahukan dalam PIB sebagai ***AGRICULTURAL TRACTOR. TRAKTOR PERTANIAN Tipe WEA08 dan WEA35*** **dengan pos tarif 8701.91.10** diidentifikasikan sebagai unit kendaraan pengangkut barang ringan berpenggerak Four Wheel Drive (4WD) dengan kemampuan dumping (hidrolik), bagian body/bak depannya tidak memanjang diatas kabin pengemudi untuk melindungi kabin dan lantai bak tidak dibuat miring permanen (posisi datar) digunakan pada area perkebunana dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel) yang memiliki berat 1.250 kg dengan kapsitas muatan 800 kg (WEA08) dan berat 1.950

kg dengan kapasitas muatan 1.500 kg (WEA35), dengan kecepatan 0 – 20 km/jam (WEA08) dan 0 – 40 km/jam (WEA35) dengan g.v.w. kurang dari 5t. Berdasarkan hasil identifikasi barang tersebut maka barang impor yang semula ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 8701.91.10 dengan pembebanan tarif **BM ACFTA 0%, PPN 11%, dan PPh 2,5%,** ditetapkan kembali klasifikasinya dalam pos tarif **8704.21.29** dengan tarif **ACFTA sebesar BM 45%, PPN 11% dan PPh sebesar 7,5%.**

2. Berkenaan dengan klasifikasi atas barang impor dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diatur bahwa:

Pasal 1

(1) Menetapkan sistem klasifikasi barang yang meliputi:
   a. Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   b. catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
   c. struktur klasifikasi barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom angka 1 sampai dengan kolom angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

   b. Berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 1 dan KUMHS 6 bahwa: i. KUMHS 1 “Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.” ii. KUMHS 6 “Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan.”

   c. Berdasarkan Catatan 2 Bab 87, barang tidak bisa diklasifikasikan sebagai traktor sehingga tidak tepat di pos tarif 8701

Bab 87

Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya

Catatan.

1.- Bab ini tidak meliputi kendaraan yang bergerak di atas rel kereta api atau trem yang dibuat semata-mata untuk bergerak di atas rel.

2.- Untuk keperluan Bab ini, "traktor" berarti kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, peralatan atau muatan, dengan peralatan tambahan maupun tidak, untuk keperluan pengangkutan perkakas, benih, pupuk atau barang lain dalam hubungannya dengan kegunaan utama traktor tersebut.

Mesin dan perkakas kerja yang dirancang untuk dipasang pada traktor dari pos 87.01 sebagai perlengkapan yang dapat saling dipertukarkan tetap diklasifikasikan pada posnya masing-masing walaupun diajukan dengan traktornya, dan dipasang pada traktor maupun tidak.

3.- Sasis motor dilengkapi dengan kabin digolongkan dalam pos 87.02 sampai dengan 87.04, dan bukan dalam pos 87.06.

4.- Pos 87.12 meliputi semua sepeda roda dua anak-anak. Sepeda anak-anak lainnya digolongkan dalam pos 95.03.

d. Bahwa berdasarkan catatan Explanatory Notes 2022 pos 8701, diketahui bahwa definisi traktor adalah wheeled or track-laying vehicles constructed essentially for hauling or pushing another vehicle, appliance or load. They may contain subsidiary provision for the transport, in connection with the main use of the tractor, of tools, seeds, fertilisers or other goods, or provision for fitting with working tools as a subsidiary function. Sehingga secara singkat dapat disampaikan bahwa fungsi utama dari traktor adalah menarik atau mendorong kendaraan, peralatan, atau muatan lainnya.

e. Berdasarkan Explanatory Notes 2022 pos 8704 dijelaskan

Subheading Explanatory Notes.

Subheading 8704.10

These dumpers can generally be distinguished from other vehicles for the transport of goods (in particular, tipping lorries (trucks)) by the following characteristics :

- the dumper body is made of very strong steel sheets; its front part is extended over the driver's cab to protect the cab; the whole or part of the floor slopes upwards towards the rear;
- in some cases the driver's cab is half-width only;
- lack of axle suspension;
- high braking capacity;
- limited speed and area of operation;
- special earth-moving tyres;
- because of their sturdy construction the tare weight/payload ratio does not exceed 1 : 1.6;
- the body may be heated by exhaust gases to prevent materials from sticking or freezing.

It should be noted, however, that certain dumpers are specially designed for working in mines or tunnels, for example, those with a bottom-opening body. These have some of the characteristics mentioned above, but do not have a cab or an extended protective front part of the body.

Subheadings 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31 and 8704.32

The **g.v.w.** (gross vehicle weight) is the road weight specified by the manufacturer as being the maximum design weight capacity of the vehicle. This weight is the combined weight of the vehicle, the maximum specified load, the driver and a tank full of fuel.

Berdasarkan hasil identifikasi dan memerhatikan Explanatory Notes 2022 subheading 8704.10 diatas, disampaikan sebagai berikut:

Persyaratan	Hasil analisa	Kesimpulan
badan damper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat; bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya; seluruh atau sebagian lantai melekuk ke atas menghadap ke belakang	Baknya bukan *heavy-duty steel* untuk material berat, melainkan lebih ringan untuk tandan buah sawit. Tidak ada perpanjangan pelindung kabin. Lantai bak tidak dibuat miring permanen (posisi datar, hanya bisa diangkat dengan hidrolik)	Tidak sesuai
luas kabin pengemudi hanya separuh dari biasanya	Kabinnya kecil, tapi bukan desain "half-width cab"	Tidak sesuai
tidak memiliki suspensi poros	Tanpa suspensi	Sesuai
kapasitas rem tinggi	Pengereman standar, bukan spesifikasi high-capacity braking	Tidak sesuai
kecepatan dan daerah operasi terbatas	kecepatannya rendah dan area operasi terbatas pada perkebunan	Sesuai
ban khusus pembuang tanah	Pola kembangan Ban menyerupai huruf "V" dan cocok digunakan pada permukaan tanah lunak, berlumpur dan/atau licin	sesuai

3. Berdasarkan penelitian dan data pendukung serta memperhatiakan ketentuan pada uraian angka 7 diatas bahwa body kendaraan tidak terbuat dari lembaran baja yang sangat kuat karena tidak dirancang untuk mengangkut material galian atau material lainnya, serta bagian depannya tidak memanjang diatas kabin pengemudi untuk melindungi kabin dan lantai bak tidak dibuat miring permanen (posisi datar). Dengan demikian terhadap kendaraan berupa dumper yang diberitahukan dalam PIB tidak memenuhi kereteria dumper sebagaimana dijelaskan dalam subheading Explanatory Notes (EN) 8704.10 pada angka 7 diatas, maka atas barang impor diklasifikasikan dalam subpos lainnya dalam pos 8704.

4. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti nyata dan/atau data yang obyektif dan terukur, bahwa barang impor berupa AGRICULTURAL TRACTOR. TRAKTOR PERTANIAN Tipe WEA08 dan WEA35 yang diberitahukan pada pos tarif 8701.91.10 diidentifikasikan diidentifikasikan sebagai unit kendaraan pengangkut barang ringan berpenggerak Four Wheel Drive (4WD) dengan kemampuan dumping (hidrolik), bagianbody/bak depannya tidak memanjang diatas kabin pengemudi untuk melindungi kabin dan lantai bak tidak dibuat miring permanen (posisi datar) digunakan pada area perkebunan dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel) yang memiliki berat 1.250kg dengan kapasitas muatan 800kg (WEA08) dan berat 1950kg dengan kapasitas muatan 1500kg (WEA35), dengan kecepatan 0-20km/jam (WEA08) dan 0-40km/jam (WEA35) dengan g.v.w kurang dari 5t.

5. Berdasarkan identifikasi tersebut maka terhadap barang impor dimaksud yang sebelumnya ditetapkan pada pos tarif 8701.91.10 ditetapkan kembali klasifikasinya pada post tarif 8704.21.29. Struktur pos tarif 8704.21.29 BTKI 2022.

MENURUT PEMOHON BANDING

1. Terbanding dalam uraian pendapatnya telah mengutip Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUM HS) 1 dan 6. Namun demikian, pengutipan tersebut tidak disertai dengan penerapan yang substansif dan sistematis sebagaimana diwajibkan dalam sistem klasifikasi Harmonized System.

   Bahwa berdasarkan KUM HS 1, klasifikasi barang harus ditentukan menurut uraian pos, Catatan Bagian, dan Catatan Bab yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya pengujian normatif terhadap kesesuaian karakteristik teknis barang dengan unsur-unsur yang tercantum dalam uraian pos dan catatan yang relevan.

   Dalam perkara a quo, Terbanding tidak melakukan pengujian normatif tersebut terhadap pos tarif 8701. Terbanding tidak menguraikan secara konkret unsur-unsur dalam uraian pos 8701 maupun ketentuan dalam Catatan Bab 87 yang dinyatakan tidak dipenuhi oleh barang impor. Dengan demikian, Terbanding tidak membuktikan adanya konflik normatif antara uraian pos 8701 dengan karakteristik teknis barang yang diimpor.

   Oleh karena tidak adanya pembuktian bahwa barang impor tidak memenuhi uraian pos 8701, maka secara hukum tidak terdapat dasar yang sah untuk mengesampingkan pos tarif 8701 sebagaimana diberitahukan oleh Pemohon Banding.

   Selanjutnya, Terbanding juga merujuk pada KUM HS 6 untuk menetapkan klasifikasi pada tingkat subpos, dengan mengabaikan KUM HS 2 sampai dengan 5. Namun demikian, berdasarkan sistematika Harmonized System, KUM HS 6 hanya dapat diterapkan setelah Pos yang tepat ditentukan berdasarkan KUM HS 1. Dalam hal ini, Terbanding telah menggunakan KUM HS 6 untuk membenarkan penetapan subpos dalam pos 8704, tanpa terlebih dahulu membuktikan secara normatif bahwa pos 8704 merupakan heading yang tepat. Dengan demikian, penerapan KUM HS 6 oleh Terbanding menjadi cacat secara hukum karena didasarkan pada Pos yang belum terbukti kebenarannya.

   Cara Terbanding menerapkan KUM HS 1 dan 6 menunjukkan bahwa kesimpulan klasifikasi telah ditentukan terlebih dahulu, kemudian ketentuan KUM HS digunakan sebagai pembenar formal atas kesimpulan tersebut. Pendekatan demikian tidak sejalan dengan prinsip objektivitas dan sistematika dalam Harmonized System, yang mensyaratkan bahwa klasifikasi harus dilakukan berdasarkan pengujian normatif terhadap uraian pos dan catatan yang relevan, bukan berdasarkan asumsi fungsi atau penilaian subjektif.

   Oleh karena itu, rujukan Terbanding terhadap KUM HS 1 dan KUM HS 6 tidak dapat dianggap sebagai penerapan ketentuan klasifikasi yang sah, melainkan hanya merupakan justifikasi formal atas penetapan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengesampingan pos tarif 8701 oleh Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang memadai.

2. Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan Catatan 2 Bab 87, barang impor tidak dapat diklasifikasikan sebagai traktor. Namun, pernyataan tersebut tidak disertai dengan pengutipan norma spesifik dalam Catatan 2 Bab 87 yang secara konkret dinyatakan dilanggar oleh barang impor. Terbanding juga tidak menguraikan unsur norma dalam Catatan 2 Bab 87 yang dianggap tidak terpenuhi oleh barang impor.

   Catatan 2 Bab 87 tidak secara otomatis mengecualikan kendaraan yang dilengkapi dengan fitur tambahan, termasuk mekanisme dumping atau sistem hidrolik, dari klasifikasi sebagai traktor. Selama fungsi utama (principal function) barang tetap sebagai traktor pertanian, keberadaan fitur tambahan tersebut tidak mengubah karakter hukum barang dalam sistem klasifikasi HS.

   Dalam perkara ini, Terbanding tidak membuktikan bahwa fungsi utama barang impor bukan sebagai traktor pertanian. Terbanding tidak menyajikan analisis mengenai desain pabrikan, peruntukan utama barang, maupun spesifikasi

teknis yang menunjukkan bahwa barang tersebut dirancang terutama sebagai kendaraan pengangkut barang, dan bukan sebagai traktor.

Dengan demikian, dalil Terbanding yang mendasarkan pengesampingan pos traktor pada Catatan 2 Bab 87 tidak didukung oleh norma yang jelas dan tidak didukung oleh pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, penerapan Catatan 2 Bab 87 oleh Terbanding bersifat asumtif, tidak berbasis norma konkret, dan cacat secara pembuktian.

3. Bahwa berdasarkan karakteristik teknis, spesifikasi konstruksi, serta fungsi operasional barang impor dengan penamaan dagang "Agricultural Tractor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35", Pemohon Banding menegaskan bahwa kedua unit tersebut secara objektif dan faktual merupakan kendaraan pengangkut barang jenis dumper untuk penggunaan off-highway (perkebunan), dan bukan traktor pertanian sebagaimana dimaksud dalam pos 8701, dengan uraian sebagai berikut:

   Memiliki badan angkut/dumper permanen yang terbuat dari lembaran baja tebal dan diperkuat (heavy duty steel plate) yang secara inheren dirancang untuk memuat, mengangkut, dan membongkar hasil perkebunan (misalnya tandan buah segar kelapa sawit), sehingga fungsi angkut melekat sebagai fungsi utama;

   - Dilengkapi mekanisme dumping/hidrolik untuk proses bongkar muat, yang merupakan ciri khas kendaraan pengangkut barang jenis dumper dan bukan karakter traktor penarik;

   - Menggunakan articulated steering system (pin articulation di tengah sasis), di mana manuver dilakukan dengan menekuk badan kendaraan, bukan melalui kemudi roda depan, yang secara teknis identik dengan kendaraan kerja off-road;

   - Tidak memiliki sistem suspensi antara sasis dan gardan, menggunakan rangka kaku (rigid frame), serta kabin terbuka dengan pelindung roll cage, yang menunjukkan sifatnya sebagai kendaraan kerja lapangan, bukan kendaraan jalan raya;

   - Beroperasi terbatas di area perkebunan/off-road dengan kecepatan maksimum ±20 km/jam, menggunakan ban khusus LGP/earth moving tyres, tidak memiliki STNK, serta tidak dirancang untuk lalu lintas umum;

   - Secara teknis, WEA08 bermesin diesel 739 cc dan WEA35 bermesin diesel 1.813 cc dengan GVW tidak melebihi 5 ton, yang keseluruhannya dioptimalkan untuk efisiensi pengangkutan muatan di lahan perkebunan.

   - Bahwa keseluruhan karakteristik tersebut menunjukkan adanya desain konstruksi, fungsi dominan, serta kegunaan utama (principal design and principal use) sebagai kendaraan pengangkut barang, sehingga membentuk karakter esensial (essential character) sebagai dumper/angkutan barang, dan bukan sebagai traktor penarik implement pertanian.

4. Bahwa dalil dan kesimpulan Terbanding sebagaimana tercantum dalam Lampiran tabel analisis teknis adalah tidak tepat, tidak berdasar secara hukum, serta tidak sejalan dengan ketentuan klasifikasi dalam Harmonized System, karena Terbanding menilai barang dengan pendekatan parsial, asumtif, dan menggunakan parameter teknis yang tidak relevan dengan kriteria hukum subpos 8704.10 sebagaimana ditentukan dalam Explanatory Notes.

   Bahwa berdasarkan **Explanatory Notes Sixth Edition (2017), Volume 5, halaman XVII-8704-3**, kendaraan jenis **dumper pada subpos 8704.10** diidentifikasi melalui karakteristik teknis sebagai berikut:

1) *The dumper body is made of **very strong steel sheets**; its front part is extended over the driver's cab to protect the cab; the whole or part of the floor slopes upwards towards the rear*

2) ***In somecases** the driver's cab is **half-width only***

3) ***Lack of** axle **suspension***

4) ***High braking** capacity*

5) ***limited speed** and **area of operation***

6) ***Special earth-moving tyres***

7) *Because of their sturdy construction **the tare weight/payload ratio does not exceed 1:1.6***

8) *The body **may be heated** by exhaust gases to prevent materials from sticking or freezing*

Bahwa frasa **"may be"** dalam EN secara hukum menunjukkan sifat **tidak wajib (non-mandatory/optional)**, sehingga tidak terpenuhinya satu atau beberapa fitur tambahan tidak menggugurkan klasifikasi sepanjang **karakter esensial (essential character)** tetap sebagai dumper.

Bahwa Terbanding dalam tabel analisisnya pada S-00036/KPU.01/SUB/2026 tanggal 20 Januari 2026, pada D. PENELITIAN DAN ANALISIS Nomor 2 Huruf g., Terbanding menerapkan pendekatan yang keliru karena:

1) **Menggunakan standar dump truck pertambangan skala berat (mining truck)** sebagai tolok ukur, padahal EN 8704.10 tidak membatasi hanya pada heavy mining truck, melainkan seluruh off-highway dumper;

2) **Mensyaratkan terpenuhinya seluruh fitur secara kumulatif**, padahal HS mensyaratkan penilaian berdasarkan karakter esensial dan fungsi utama;

3) **Tidak menyajikan parameter kuantitatif atau standar teknis objektif**, khususnya mengenai klaim Terbanding "bukan heavy-duty steel", sehingga bersifat asumtif yang diasumsikan oleh Terbanding;

4) **Mengabaikan fungsi utama barang sebagai kendaraan angkut**, dan hanya berfokus pada detail minor.

Pendekatan demikian bertentangan dengan **KUMHS 1 dan 3(a)** yang mewajibkan klasifikasi berdasarkan uraian pos yang paling spesifik dan karakter barang secara keseluruhan, bukan potongan fitur secara terpisah.

5. Bahwa terhadap masing-masing poin dalam tabel Terbanding pada D. PENELITIAN DAN ANALISIS Nomor 2 Huruf g., Pemohon Banding menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1) **Klaim bak bukan heavy-duty steel**

Terbanding tidak menunjukkan ukuran ketebalan, spesifikasi material, ataupun standar pembanding. Tanpa parameter teknis, kesimpulan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Faktanya, bak terbuat dari plat baja tebal permanen yang dirancang untuk mengangkut tandan buah sawit, yang secara fungsional merupakan konstruksi heavy-duty untuk pekerjaan perkebunan.

2) **Klaim lantai tidak miring permanen**

EN tidak mensyaratkan kemiringan permanen, melainkan mengakui sistem tipping/dumping. Justru mekanisme hidrolik dumping adalah ciri

khas dumper modern. Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dan WEA 035 berlantaiu miring permanen.

3) **Klaim kabin bukan half-width**

Faktanya kabin terbuka, minimalis, dilengkapi roll cage, dan secara dimensi lebih kecil dari kabin kendaraan jalan raya. EN menyaatakan "in some cases", artinya pada beberapa barang bisa berupa kabin half-width, bukan pada semua jenis barang Adalah half-width. Secara substansi memenuhi konsep kabin kerja (utility cab) sebagaimana dimaksud EN. Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dan WEA 035 memilik kabin tidak penuh.

4) **Klaim memiliki suspensi**

Unit menggunakan rigid frame tanpa sistem suspensi poros sebagaimana kendaraan jalan raya. Articulated steering menghilangkan kebutuhan axle suspension, sehingga secara teknis sejalan dengan frasa "lack of axle suspension". Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dan WEA 035 menggunakan sistem articulated steering dan tidak memiliki suspense gardan.

5) **Klaim pengereman standar**

Kapasitas pengereman dinilai dari kemampuan operasional pada beban penuh di medan off-road, bukan dari spesifikasi kendaraan jalan raya. Terbanding tidak melakukan uji teknis atau pembuktian objektif, Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dan WEA 035 memiliki sistem pengereman sesuai untuo operasional pada beban medan off-road.

6) **Ban khusus tanah (earth-moving tyres)**

Telah diakui sesuai, dan ini merupakan indikator kuat klasifikasi dumper. Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dan WEA 035 memiliki ban khusus type LGP (low Ground Pressure) untuk digunakan pada jalanan tanah/off road.

7) **Rasio berat/muatan ≤ 1:1.6**

Data teknis menunjukkan rasio 1:0,64 dan 1:1,33, sepenuhnya memenuhi EN. Sedangkan Pemohon banding telah membuktikan fakta pada Spek teknis yang disertai foto, WEA 08 dengan Perbandingan antara Tare Weight : Payload = 1 : 1,56, tidak lebih dari 1 : 1.6, dan WEA 035 dengan Tare weight unit : 2.350 Kg, Payload : 1.500 Kg, maka GVW adalah 3.850 Kg. Perbandingan antara Tare Weight : Payload = 1 : 1,56, tidak lebih dari 1 : 1.6.

8) **Sistem pemanas bak**

Bersifat opsional (may be heated), sehingga ketidakhadirannya tidak relevan secara hukum.

6. Bahwa secara menyeluruh, WEA08 dan WEA35 memiliki:

1) Bak angkut permanen;

2) Mekanisme dumping hidrolik **(damper)**;

3) Articulated steering;

4) Rigid frame tanpa suspensi;

5) Kecepatan rendah (±20 km/jam);

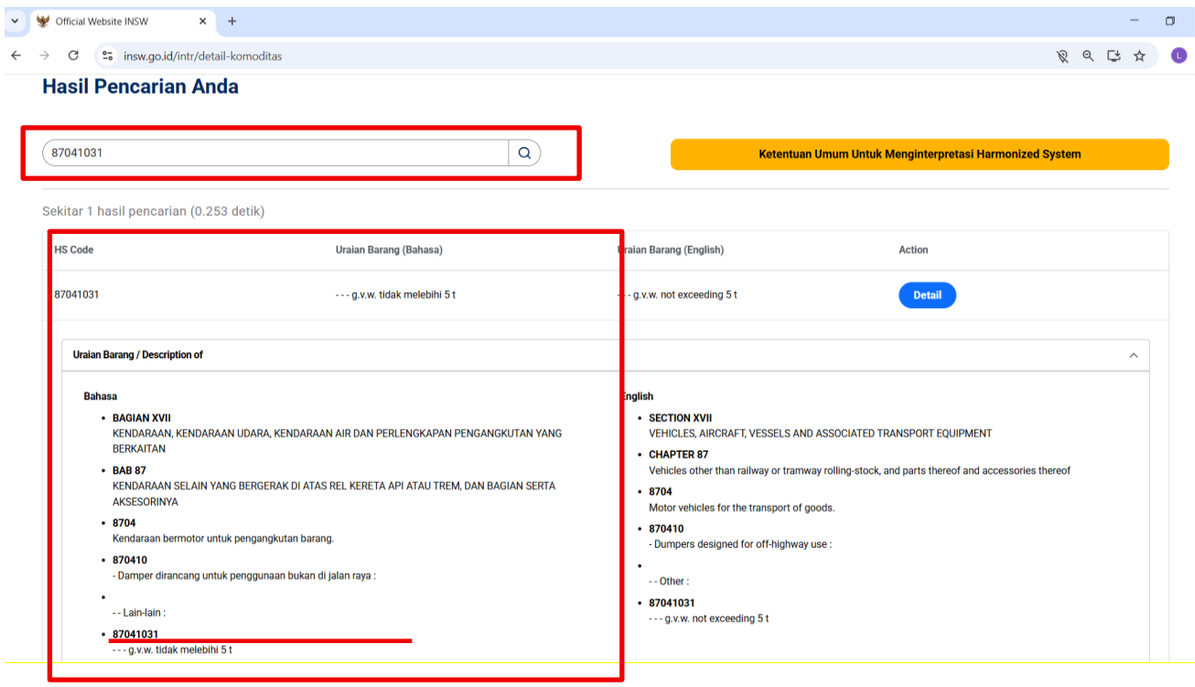
6) Penggunaan terbatas off-road, dengan fungsi utama mengangkut hasil perkebunan;

7) Ban khusus type LGP (Low Ground Pressure) untuk digunakan pada jalanan tanah/off road.;

Ciri tersebut menunjukkan **principal design dan principal use sebagai kendaraan pengangkut barang**, sehingga membentuk **essential character sebagai dumper**, bukan traktor penarik.

7. Dengan demikian, berdasarkan **KUMHS 1 dan 3(a)**, pos yang paling spesifik adalah pos tarif **HS 8704.10, yaitu Dumpers designed for off-highway use** dengan **Subpos 8704.10.31**

8. Bahwa berdasarkan uraian pos tarif, Explanatory Notes, KUMHS 1 dan 3(a), karakter esensial, fungsi utama, serta fakta teknis barang, maka secara hukum dan teknis **WEA08 dan WEA35 memenuhi kualifikasi sebagai dumper off-highway pada pos tarif HS 8704.10.31, bukan pos 8704.21.29 sebagaimana ditetapkan Terbanding.**



9. Bahwa Terbanding menerbitkan SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025 dengan alasan berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti nyata dan/atau data yang objektif dan terukur, dengan berpedoman pada KUMHS barang impor berupa AGRICULTURAL TRACTOR. TRAKTOR PERTANIAN yang diberitahukan pada pos tarif **8701.91.10** dan **8701.92.10** dengan pembebanan **BM ACFTA 0%; PPN 11%; PPh 2,5%** merupakan kendaraan pengangkut barang ringan berpenggerak Four Wheel Drive (4WD) dengan kemampuan dumping (hidrolik) dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel) memiliki berat 1.250 Kg dan kapasitas muatan 800 Kg, sehingga ditetapkan kembali pada pos tarif **8704.21.29** dengan pembebanan **BM ACFTA 45%; PPN 11%, PPh 7,5%.**

10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Kembali Terbanding atas pos HS atas jenis barang "Agricultural Traktor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35" kedalam pos HS 8704.21.29 (BM ACFTA 45%, PPN 11%, PPh 7,5%) oleh Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak tepat,** sehingga **tidak terdapat cukup bukti** untuk mempertahankan SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025, oleh karena itu, penetapan Terbanding patut dinyatakan keliru dan harus dibatalkan.

11. Terbanding melakukan Penelitian Ulang terhadap Pemohon Banding pada Penelitian Ulang **pertama** dengan Surat Tugas Nomor ST-1484/BC/KPU.1/2025 tanggal 06 Agustus 2025 yang menetapkan Kembali dengan Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025 tanggal 6 Agustus 2025, tanpa adanya Surat permintaan data, dokumen, dan/atau contoh barang, Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis Dalam Rangka Penelitian Ulang, dari Tim Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,

Namun pada Penelitian Ulang ke-3 hingga ke-4 Terbanding meminta Surat permintaan data, dokumen, dan/atau contoh barang, Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis Dalam Rangka Penelitian Ulang sebagai Berikut:

1) Kronologi Permintaan Data

No	Surat Tugas PENUL		SPKTNP		Surat permintaan data, dokumen, dan/atau contoh barang, Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	ST-1484/BC/KPU.1/2025	17-Jul-2025	SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025	6-Aug-2025	Tidak pernah menerima
2	ST-1619/BC/KPU.1/2025	31-Jul-2025	SPKTNP-1124/BC/KPU.1/2025	29-Aug-2025	Menerima
3	ST-1665/BC/KPU.1/2025	5-Aug-2025	SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025	12-Sep-2025	Menerima
4	ST-1667/BC/KPU.1/2025	6-Aug-2025	SPKTNP-1166/BC/KPU.1/2025	9-Sep-2025	Menerima

2) Bahwa **Penetapan Kembali pertama** yang dilakukan oleh Terbanding pada Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025 tanggal 6 Agustus 2025, tidak disertai penjelasan mengenai karakteristik barang impor serta tanpa didukung bukti nyata dan/atau data yang objektif, akurat, dan terukur mengenai kondisi aktual barang impor, karena tidak dilaksanakannya prosedur Surat Permintaan Data, Dokumen, dan/atau Contoh Barang serta Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis dalam rangka Penelitian Ulang. Akibatnya, Pemohon Banding kehilangan hak dan kesempatan untuk membuktikan spesifikasi teknis barang impor dimaksud, sehingga penetapan kembali *a quo* dilakukan secara tidak objektif, cacat secara prosedural, dan tidak memenuhi prinsip *due process of law*.

3) Pemohon Banding tidak mendapatkan keadilan pada **Penetapan Kembali pertama** dengan tidak mendapatkan hak untuk memperlihatkan fisik barang, karakter utama, fungsi utama, maupun komponen penyusun barang sebagai kendaraan pengangkut barang dengan dumper, pada SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025 tanggal 6 Agustus 2025 disebabkan Pemohon Banding kehilangan hak dan kesempatan untuk membuktikan spesifikasi teknis barang impor dimaksud, sehingga penetapan kembali *a quo* dilakukan secara tidak objektif, cacat secara prosedural, dan tidak memenuhi prinsip *due process of law*.

4) Pemohon Banding juga tidak mendapatkan keadilan Penetapan Kembali selanjutnya pada SPKTNP:

No	Surat Tugas PENUL		SPKTNP		Surat permintaan data, dokumen, dan/atau contoh barang, Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
2	ST-1619/BC/KPU.1/2025	31-Jul-2025	SPKTNP-1124/BC/KPU.1/2025	29-Aug-2025	Menerima
3	ST-1665/BC/KPU.1/2025	5-Aug-2025	SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025	12-Sep-2025	Menerima
4	ST-1667/BC/KPU.1/2025	6-Aug-2025	SPKTNP-1166/BC/KPU.1/2025	9-Sep-2025	Menerima

Dikarenakan Terbanding pada Penetapan Kembali selanjutnya semua mengacu kepada hasil SPKTP pertama pada Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025 tanggal 6 Agustus 2025 penetapan Kembali pos HS atas jenis barang " Agricultural Traktor WEA08" ke dalam pos HS 8704.21.29 (BM ACFTA 45%; PPN 11 %; PPh 7,5%.

5) Berdasarkan seluruh uraian fakta, kronologi, dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan batal dan tidak sah seluruh Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang diterbitkan oleh Terbanding, khususnya SPKTNP Nomor SPKTNP-1024/BC/KPU.1/2025 tanggal 6 Agustus 2025 beserta seluruh SPKTNP lanjutan:

No	Surat Tugas PENUL		SPKTNP		Surat permintaan data, dokumen, dan/atau contoh barang, Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
2	ST-1619/BC/KPU.1/2025	31-Jul-2025	SPKTNP-1124/BC/KPU.1/2025	29-Aug-2025	Menerima
3	ST-1665/BC/KPU.1/2025	5-Aug-2025	SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025	12-Sep-2025	Menerima
4	ST-1667/BC/KPU.1/2025	6-Aug-2025	SPKTNP-1166/BC/KPU.1/2025	9-Sep-2025	Menerima

yang mendasarkan penetapannya pada SPKTNP a quo, karena penetapan kembali tersebut:

a. Ditetapkan tanpa dilaksanakannya prosedur Penelitian Ulang sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2023, khususnya Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (7), dan Pasal 9 ayat (1), mengingat Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Permintaan Data, Dokumen, dan/atau Contoh Barang maupun Surat Permintaan Keterangan Lisan dan/atau Tertulis dari Tim Penelitian Ulang;

b. Tidak disertai penjelasan mengenai karakteristik dan spesifikasi teknis barang impor, serta tidak didukung bukti nyata dan/atau data yang objektif, akurat, dan terukur mengenai kondisi aktual barang impor, sehingga penetapan kembali dilakukan secara sepihak dan tidak berbasis fakta material;

c. Mengakibatkan Pemohon Banding kehilangan hak dan kesempatan untuk membuktikan spesifikasi teknis barang impor yang menjadi objek Penelitian Ulang, sehingga penetapan kembali pos HS atas barang "Agricultural Tractor WEA08" ke dalam pos HS 8704.21.29 dilakukan secara tidak objektif;

d. Cacat secara prosedural dan bertentangan dengan prinsip due process of law, karena hak Pemohon Banding untuk didengar (right to be heard) dan untuk memberikan pembuktian telah diabaikan;

e. Menjadi dasar rujukan seluruh SPKTNP selanjutnya, sehingga seluruh penetapan kembali lanjutan ikut tercemar secara hukum (derivative illegality) karena bersandar pada SPKTNP pertama yang cacat prosedur dan tidak sah secara hukum.

Oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

12. Berdasarkan Lini Masa Batasan penyampaian Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00066/KPU.01/SUB/2026, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa dalam perkara a quo, Surat Uraian Banding Terbanding disampaikan melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak menentukan sanksi gugur atas keterlambatan tersebut, namun secara doktrinal dalam hukum pembuktian, **dalil Pemohon Banding yang tidak dibantah secara memadai dan tidak taat waktu penyampaian dapat dipandang sebagai dalil yang tidak dipersoalkan secara substansial**.

Bahwa lebih lanjut, Surat Uraian Banding Terbanding tidak menghadirkan konstruksi hukum baru, tidak mengajukan koreksi atas argumentasi normatif Pemohon Banding, dan tidak pula melampirkan alat bukti tambahan yang dapat menggeser beban pembuktian yang telah secara sistematis dipenuhi oleh Pemohon Banding.

Bahwa dengan demikian, posisi Terbanding tetap bertumpu semata-mata pada asumsi dan argumentasi yang telah termuat dalam keputusan yang disengketakan, tanpa memperkuatnya dengan justifikasi hukum maupun fakta baru di hadapan persidangan.

Dalam keadaan demikian, dalil-dalil Pemohon Banding berdiri secara logis dan yuridis tanpa bantahan substantif yang sepadan, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai dalil yang telah memenuhi pembuktian.

13. Bahwa Terbanding tidak menggunakan hak jawabnya secara taat waktu dan efektif untuk membantah dalil Pemohon Banding, serta tidak menghadirkan argumentasi atau bukti baru yang relevan, sehingga tidak terdapat dasar yang cukup untuk mempertahankan objek sengketa a quo, **dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding patut untuk dikabulkan seluruhnya**.

14. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Kembali Terbanding atas pos HS atas jenis barang "Agricultural Traktor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35" kedalam pos HS 8704.21.29 (BM ACFTA 45%, PPN 11%, PPh 7,5%) oleh Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak tepat,** sehingga **tidak terdapat cukup bukti** untuk mempertahankan SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025.

15. Bahwa dengan adanya Penetapan Kembali dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada HS nomor 8704.21.29 dengan Bea Masuk ACFTA 45%, Pemohon Banding tidak akan dapat melanjutkan kembali usaha yang telah dijalankan dikarenakan komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) akan meningkat tajam, sehingga harga jual barang tidak akan laku dijual di pasaran. Maka dari itu, Pemohon Banding memohon kebijaksanaan dan keadilan agar Pemohon Banding masih dapat tetap melanjutkan usahanya dengan Penetapan Kembali HS ke nomor HS 8704.10.31 dengan pembebanan Bea Masuk ACFTA 5%.

III. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

a. "Agricultural Traktor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35" merupakan kendaraan angkut yang digunakan yang masuk karakteristik "dumper" sesuai Explanatory Notes Sixth edition (2017), Volume 5, Sections XVI-XXI, Chapters 85-97, halaman XVII-8704-3 dan jelas-jelas hanya dapat digunakan pada area terbatas *off road*, maka **lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.10.31 (BM ACFTA 5%, PPN 11%, PPh 7,5%)** sebagai dumper dirancang untuk penggunaan **bukan dijalan raya** dalam kondisi selain CKD dengan GVW tidak melebihi 5 ton.

b. Penetapan "Agricultural Tractor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35" pada pos tarif 8704.10.31 (BM ACFTA 5%, PPN 11%, PPh 7,5%) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-26/PMK.010/2022 karena HS 8704.21.29 **merupakan uraian yang lebih umum** dari HS 8704.10.31 yang merupakan **uraian yang lebih spesifik dan sesuai dengan Explanatory Notes (EN).**

c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Kembali atas impor barang "Agricultural Tractor WEA08" dan "Agricultural Tractor WEA35" ke dalam pos HS 8704.21.29 (BM ACFTA 45%, PPN 11%, PPh 7,5%) oleh Terbanding adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan klasifikasi barang yang berlaku, sehingga SPKTNP-1194/BC/KPU.1/2025 tanggal 12 September 2025 a quo **harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan karena mengandung kekeliruan dalam penetapan hukum dan penerapan ketentuan tarif.**